

1515019-98.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON MONTEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ROBSON MONTEIRO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515019-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515019-98.2022.8.26.0228 - Controle 807-22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON MONTEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

ROBSON MONTEIRO DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de junho de 2022, por volta das 13h24min, na Rua José de Aragão, altura do numeral 72, Jardim Ângela, São Paulo/SP, trazia consigo, com o escopo de distribuição ao consumo de terceira(s) pessoa(s), 07 (sete) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2,2g (dois gramas e dois decigramas), 40 (quarenta) pedras de crack, com peso líquido de 12,1g (doze gramas e um decigrama), e 16 (dezesesseis) invólucros contendo tetrahydrocannabinol (thc), popularmente conhecido por maconha, com peso líquido de 70,6g (setenta gramas e seis decigramas), substâncias essa relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi regularmente notificado, ofereceu defesa prévia e a denúncia foi recebida.

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares William e Gutemberg. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição pela insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial William declarou que estavam em patrulhamento com vistas a roubo de carga e em uma viela se depararam com o réu ROBSON encostado na parede mexendo no celular, e ao se aproximarem, perceberam que havia várias sacolas saindo de sua blusa moletom. Fizeram revista e localizaram os entorpecentes e R\$ 47,00 em espécie. Indagado, o réu afirmou que recebia uma quantidade por dia. O local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Nunca realizou prisões no local. O réu não correu pois foi pego de surpresa e segurado pelo depoente. Com o réu localizaram 40 pedras de crack, 16 porções de maconha e 7 eppendorfs de cocaína. O policial Gutemberg relatou que estavam em patrulhamento, para inibir roubo de carga, quando avistaram o acusado de longe, e ao chegarem perto perceberam um volume em sua blusa. Em abordagem localizaram os entorpecentes com o réu, além de R\$ 46,00. Indagado, o réu nada disse sobre os entorpecentes. O local era conhecido como ponto de tráfico.

Ao ser interrogado, o réu ROBSON afirmou que já foi processado e cumpriu a pena. Trabalhava como ajudante de servente. Mora com sua mãe e não tem filhos. Sobre os fatos, confessou que estava no local dos fatos, onde costumava buscar drogas para usar, por ser viciado. Estava com 7 pinos de cocaína no bolso. Os moleques que estavam ao seu lado subiram correndo a rua, ficou sozinho e as drogas estavam no chão. O policial segurou o depoente, pegou as drogas do chão e colocaram em seu bolso, em seguida colocou a câmera corporal. Havia R\$ 47,00 em seu bolso.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que avistaram o acusado ROBSON em uma viela já conhecida como ponto de tráfico de drogas, e em abordagem localizaram nos bolsos de sua blusa moletom sacolas contendo 07 (sete) eppendorfs de cocaína, 40 (quarenta) pedras de crack, e 16 (dezesesseis) invólucros contendo maconha.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI

N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

A versão apresentada pelo réu de que estaria no local para compra de entorpecentes se mostrou isolada nos autos, vez que a presença de outras pessoas no local não foi mencionada pelos policiais e a variedade e quantidade de drogas encontradas na posse do acusado são incomuns para mero usuários de drogas, evidenciando-se a traficância.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo pericial (65/67), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando que os maus antecedentes ostentados pelo réu, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que corresponde a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão do acusado, ainda que parcial. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE. RESP N. 1.341.370/MT. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação. Precedente". (HC 419402 / SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/10/2017).

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes a serem consideradas, visto que é inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, em razão da reincidência ostentada pelo acusado.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva. Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "a", do Código Penal, considerando que o réu é reincidente, o regime fechado é o que se aplica para cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída. O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 313, I e II, do Código de Processo Penal, visto que está sendo condenado à pena superior a 04 (quatro) anos e possui condenação por outro crime com sentença transitada em julgado. Ademais, não há indicativos de que, se concedido o direito de recorrer em liberdade, o réu não voltaria a praticar delitos, pois, mesmo após cumprir pena, voltou a transgredir. Recomende-se na prisão.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu ROBSON MONTEIRO DA SILVA a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das

execuções criminais para cumprimento da pena imposta. Se o caso, expeça-se guia provisória.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. O valor de R\$ 45,00, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

P.R.I.

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA